

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3329/2531

นายชัยณร

นายรัชชัย ทรัพย์ประเส

งศ์ จันทรวี  
สุทธิศิริ.  
รัฐ กับ  
พวก.

เช็คพิพาทเป็นเช็คระบุชื่อ ด. เป็นผู้รับเงินและขีดฆ่า คำว่าผู้ถือออกกับขีดคร่อมและมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ว่า AC PAYEE ONLY ซึ่งแปลว่า เฉพาะบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น จึงแสดงว่าเช็คพิพาทเปลี่ยนมือไม่ได้ ดังนั้นนอกจาก ด. แล้วบุคคลอื่นใดจะอ้างตนเป็นผู้ทรงโดยได้รับโอนเช็คดังกล่าว หาได้ไม่ แม้ ด. จะโอนเช็คให้แก่โจทก์โดยการสลักหลังและ ส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล โจทก์ก็ไม่ใช่ ผู้รับเงินและไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงตามกฎหมาย โจทก์จึง มิใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คระบุชื่อนางดวงใจ ปุณณะรัตน์ เป็นผู้รับเงินและขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก กับขีดคร่อมและมี ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า AC PAYEE ONLY ซึ่งแปลว่า เฉพาะบัญชี ผู้รับเงินเท่านั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อคดีได้ความดังกล่าว จึงแสดงว่า เช็คพิพาทเปลี่ยนมือไม่ได้ ดังนั้นนอกจากนางดวงใจ แล้ว บุคคลอื่นใดจะอ้างตนเป็นผู้ทรงโดยได้รับโอนเช็ค ดังกล่าวหาไม่ได้ไม่ แม้นางดวงใจจะโอนเช็คให้โจทก์โดยการ สลักหลังและส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล โจทก์ ก็ไม่ใช่ผู้รับเงินและไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงตามกฎหมาย โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ได้

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ